

AVENANT AU BAIL COMMERCIAL DU 01/01/2022

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La SCI ARMEE D'ORIENT, Société civile immobilière au capital social de 10 000,00 euros, dont le siège social est situé 32-38, rue Pierret - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 910 722 321 00015, Représentée par l'un de ses Co-Gérants, Monsieur Sébastien MARTIN, dûment habilité en cette qualité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée le « Bailleur »,

ET

La société SARL LPC Médéric,
société à responsabilité limitée, au capital de 500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles B sous le numéro 815 211 966, dont le siège social est situé 15 rue de l'Orient, 78000 VERSAILLES,
Représentée aux fins des présentes par Monsieur Damien TONDELLI, agissant en qualité de Co-Gérant,
Ci-après dénommée le « Preneur ».

PRÉAMBULE

Attendu que les parties ont conclu un bail commercial en date du 1er janvier 2022, portant sur des locaux situés à EPONE (78), lieudit L'Ormeteau, Chemins aux vaches, et Pinceloup, cadastrés section J numéros 240, 242, 245, 985, 987, 989, 991, 993, 1195, pour une durée de douze années entières et consécutives, prenant effet le 1er janvier 2023 et se terminant le 31 janvier 2035 ;

Attendu que le loyer initial a été fixé à 87 000 euros hors taxes par an pour une surface de 311 m², soit environ 279,74 euros par m², conformément à l'article 4 des « CONDITIONS PARTICULIÈRES » du bail ;

Attendu que les parties ont constaté que ce loyer est supérieur aux valeurs locatives de marché actuelles et souhaitent, d'un commun accord, ajuster le loyer à 190 euros par m², soit un loyer annuel de 59 090 euros hors taxes, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 ;

En conséquence, les parties ont convenu de modifier le bail commercial par le présent avenant, dans les conditions ci-après définies.

ARTICLE 1 : MODIFICATION DU LOYER

Par dérogation à l'article 4 des « CONDITIONS PARTICULIÈRES » du bail commercial en date du 1er janvier 2022, le loyer annuel est ajusté à 59 090 euros hors taxes (cinquante-neuf mille quatre-vingt-dix euros), correspondant à un loyer de 190 euros par m² pour une surface de 311 m².

Ce nouveau loyer prend effet rétroactivement au 1er janvier 2024.

ARTICLE 2 : MODALITÉS DE PAIEMENT

Le loyer ajusté sera payable selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 4.2 des « CONDITIONS GÉNÉRALES » du bail, à savoir par trimestre d'avance, par prélèvement bancaire ou virement bancaire.

Pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et la date de signature du présent avenant, le Preneur s'engage à régulariser la différence entre le loyer initialement payé (87 000 euros hors taxes par an) et le nouveau loyer ajusté (59 090 euros hors taxes par an). Cette régularisation sera effectuée dans un délai de 30 jours suivant la signature du présent avenant.

ARTICLE 3 : INDEXATION DU LOYER

L'indexation du loyer continuera de s'appliquer conformément à l'article 4.1.2 des « CONDITIONS GÉNÉRALES » du bail, sur la base de l'Indice des Loyers Commerciaux (ILC) publié par l'INSEE, en prenant comme base le nouveau loyer ajusté de 59 090 euros hors taxes à compter du 1er janvier 2024.

ARTICLE 4 : AUTRES DISPOSITIONS

Toutes les autres clauses et conditions du bail commercial en date du 1er janvier 2022, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées et continuent de s'appliquer dans leur intégralité.

ARTICLE 5 : FRAIS

Les frais relatifs à la rédaction et à la signature du présent avenant seront supportés par moitié par chacune des parties, conformément à l'article 9 des « CONDITIONS PARTICULIÈRES » du bail, soit 275 euros hors taxes par partie, pour un montant total de 550 euros hors taxes.

ARTICLE 6 : ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution du présent avenant, les parties font élection de domicile à leurs sièges respectifs, tels qu'indiqués en tête des présentes, et, pour le Preneur, dans les locaux loués.

Fait à EPONE, en deux exemplaires originaux, le 06/03/2025 ,

Le Bailleur
SCI ARMEE D'ORIENT
Représentée par Monsieur Sébastien MARTIN, Co-Gérant



Sébastien Martin (6 mars 2025 11:23 GMT+1)

Le Preneur
SARL LPC Médéric

Représentée par Monsieur Damien TONDELLI, Co-Gérant

Damien TONDELLI

Damien TONDELLI (5 mars 2025 16:12 GMT+1)